

Democratie en dictatuur

De principes van een democratische rechtsstaat, het verschil met een autoritair regime, en je eigen rechten en plichten.

1 Wat democratie letterlijk betekent

Democratie komt uit het Grieks: *demos* is volk en *kratos* is macht. Letterlijk betekent het dus: **het volk regeert**. De macht ligt bij de bevolking, en die geeft ze tijdelijk uit handen aan mensen die ze zelf kiest.

Een **democratische rechtsstaat** is meer dan alleen verkiezingen. Het is een land waarin de macht gecontroleerd wordt en waarin ook de overheid zelf zich aan de wet moet houden.

principe	wat het inhoudt
stemrecht	iedereen die aan de voorwaarden voldoet, mag mee kiezen
vrije verkiezingen	iedereen stemt zonder dwang en in het geheim
scheiding van de machten	de drie machten zijn van elkaar gescheiden
individuele vrijheid	je mag je eigen leven inrichten, binnen de wet
een grondwet	de hoogste wet, waar alle andere wetten zich aan moeten houden
vrije meningsuiting en persvrijheid	je mag zeggen en schrijven wat je denkt, ook over de macht
gelijkheid voor de wet	dezelfde wet geldt voor iedereen, ook voor wie macht of geld heeft

De zeven principes uit de vakfiche. Je moet kunnen beoordelen of ze in een situatie gerespecteerd worden.

2 De drie machten



Het parlement maakt de wet, de regering voert ze uit, de rechter past ze toe op één geval.

macht	wie	wat
wetgevende	het parlement	maakt en stemt de wetten
uitvoerende	de regering	zorgt ervoor dat de wetten in de praktijk gebracht worden
rechterlijke	de rechters in de rechtbanken en de hoven	spreken recht in een conflict

Een minister hoort bij de uitvoerende macht, een volksvertegenwoordiger bij de wetgevende.

Waarom zijn ze **gescheiden**? Zodat ze elkaar kunnen controleren en niemand alle macht krijgt. Een macht die zichzelf controleert, controleert niets. Het is dus uitdrukkelijk **niet** de bedoeling dat dezelfde persoon alle drie de machten tegelijk in handen heeft.

Een regering die beslist dat rechters voortaan door haar benoemd en ontslagen worden, brengt de **scheiding van de machten** in gevaar. Een rechter die zijn job kan verliezen als hij de regering tegenspreekt, spreekt de regering niet meer tegen.

3 De principes toepassen op een situatie

Op het examen krijg je een situatie en moet je zeggen welk principe daar geschonden wordt. Een paar die telkens terugkomen:

wat er gebeurt	welk principe
een journalist wordt opgepakt om een kritisch artikel over een minister	de persvrijheid
een rechter spreekt een vriend van de eerste minister vrij omdat hij zijn vriend is	de gelijkheid voor de wet
er mag maar één partij deelnemen aan de verkiezingen	vrije verkiezingen, het stemrecht en de individuele vrijheid om te kiezen
de regering bepaalt vooraf wie zich kandidaat mag stellen	de verkiezingen zijn niet echt vrij

Kijk telkens wat er precies onmogelijk gemaakt wordt: kiezen, weten, of gelijk behandeld worden.

Twee dingen die vaak verkeerd begrepen worden. Je **individuele vrijheid loopt tot waar de vrijheid van iemand anders begint**; vrijheid is geen vrijgeleide. En **vrije meningsuiting** heeft grenzen: kritiek geven mag altijd, oproepen tot geweld tegen een groep niet.

 **Weetje.** In België is er **stemplicht** voor het federale parlement, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement: je moet gaan stemmen, al kies je zelf op wie. Voor de gemeenteraad in Vlaanderen is die opkomstplicht sinds 2024 afgeschaft. Rechters worden trouwens nooit verkozen maar **benoemd**, juist om hen onafhankelijk te houden.

4 Democratie tegenover een autoritair regime

Een **autoritair regime** is een bestuur waarin één persoon of groep alle macht heeft. Een **dictatuur** is daar de bekendste vorm van.

In een dictatuur worden er **soms wel verkiezingen gehouden**, maar dan liggen de uitslagen op voorhand vast of is er maar één partij. De vorm is er, de inhoud niet. Je ziet er ook journalisten die opgepakt worden om wat ze schrijven, en rechters die doen wat de leider hun opdraagt.

Verdwijnt in een land de grondwet, worden rechters door de leider benoemd en mag er nog maar één krant verschijnen? Dan is dat land een **autoritair regime** geworden. Drie principes tegelijk weg, en van de rechtsstaat blijft niets over.

Het **grootste verschil** zit hier: in een democratie wordt de macht gecontroleerd en kan ze wisselen. Wie verliest, gaat weg. Dat is precies wat een autoritair regime onmogelijk maakt.

5 Inspraak, rechten en plichten

Inspraak hebben betekent dat je mening meetelt in een beslissing die ook over jou gaat. Het betekent **niet** dat jouw voorstel altijd wordt uitgevoerd: er zijn ook andere meningen.

Je hebt inspraak als de leerlingenraad vraagt wat er op de speelplaats moet komen, als je gezin samen bespreekt waar jullie op vakantie gaan, of als je sportclub de leden laat stemmen over nieuwe trainingsuren. Laat een school de leerlingen stemmen over het thema van het schoolfeest en kiest de directie achteraf zelf iets anders zonder uitleg, dan was de inspraak **maar schijn**: de uitslag telde niet mee.

rechten die je in België hebt	plichten die je in België hebt
het recht op onderwijs	naar school gaan tot je achttien bent
het recht om je mening te uiten	anderen die van hen laten uiten
het recht op een eerlijk proces	belastingen betalen

Rechten en plichten horen bij elkaar: waar de een stopt, begint vaak de ander.

Waarom is het belangrijk dat mensen **gaan stemmen**? Omdat de samenstelling van het parlement er rechtstreeks van afhangt. En waarom is **vrije meningsuiting** belangrijk? Omdat je alleen kan kiezen als je vrij kan horen en zeggen wat er speelt.

Mag je nog niet stemmen? Dan kan je toch meewegen: je kandidaat stellen voor de leerlingenraad, meedoen aan een jeugdraad in je gemeente, of je mening geven op een inspraakmoment. En je mag in een democratie **betogen** tegen een beslissing van de regering, zolang het vreedzaam blijft. Kritiek op de regering is net waar dat recht voor bestaat.

Onthoud dit

- Democratie betekent letterlijk: het volk regeert.
- Zeven principes: stemrecht, vrije verkiezingen, scheiding van de machten, individuele vrijheid, een grondwet, vrije meningsuiting en persvrijheid, gelijkheid voor de wet.
- Wetgevend = parlement, uitvoerend = regering, rechterlijk = de rechters.
- De machten zijn gescheiden zodat ze elkaar kunnen controleren.
- In een dictatuur zijn er soms verkiezingen, maar ze zijn niet vrij.
- Inspraak is meetellen, niet altijd je zin krijgen.
- Rechters worden benoemd, niet verkozen.